

Bản án số: 32/2025/HS-ST

Ngày: 07-11-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Xuân Thọ

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ông Lưu Xuân Tiến

- Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Minh Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuần - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2025/TLST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2025/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Thị H**, sinh ngày 15/6/1964; Tên gọi khác: Không có; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: xã N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Thôn C, xã T, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội: Không; Đảng, đoàn thể: không; Con ông Phạm Văn T (đã chết) và bà Công Thị N (đã chết); H1 và tên chồng: Lê Mạnh H2, sinh năm 1960; Con: có 01 con sinh năm 1988; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” từ ngày 06/8/2025 đến nay có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Bà Nguyễn Thị T1 (đã chết)

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

1. Bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1936 (là mẹ đẻ của bị hại);

Địa chỉ: Xã T, tỉnh Ninh Bình.

2. Ông Vũ Văn N1, sinh năm 1973 (là chồng của bị hại);

3. Chị Vũ Phương T2, sinh năm 2001 (là con đẻ của bị hại);

4. Chị Vũ Thanh H3, sinh năm 2008 (là con đẻ của bị hại);

Cùng địa chỉ: Thôn A, xã N, tỉnh Ninh Bình.

Người đại diện theo uỷ quyền của bà Bùi Thị Đ, chị Vũ Phương T2, chị Vũ Thanh H3: Ông Vũ Văn N1, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn A, xã N, tỉnh Ninh Bình.

(Tại phiên tòa vắng mặt người đại diện hợp pháp của bị hại).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 07/06/2025, do không có sân phơi nên bị cáo Phạm Thị H đã đổ thóc mới thu hoạch ra lòng đường trước cửa nhà để phơi thóc. Chiều tối cùng ngày, bị cáo cùng chồng là ông Lê Mạnh H2, sinh năm 1960 thu dọn thóc phơi trên đường mang vào nhà. Sau khi thu gom được khoảng 10 phút, ông H2 nói: "Tôi mệt quá nên vào nhà nghỉ ngơi, còn lại bà thu nốt" rồi đi vào trong nhà.

Một lúc sau, do số thóc chưa thu dọn ở ngoài đường còn nhiều nên bị cáo không thu dọn thóc đưa vào sân nhà mà thu dọn số thóc trên vào thành 03 đồng thóc đều nằm trên mặt đường sát mép đường bên phải theo hướng xã T đi phường N và dùng lưới bạt để che đậy. Tại vị trí 03 đồng thóc, bị cáo không đặt cảnh báo nguy hiểm, không có biện pháp đảm bảo an toàn để người và phương tiện tham gia giao thông biết.

Khoảng 21 giờ 35 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị T1 có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, một mình điều khiển xe mô tô biển số 14F3 – 3153 đi đến Km 121 + 900, Quốc lộ B, trên phần đường bên phải theo hướng xã T đi phường N với tốc độ khoảng 42,55 Km/h, có bật đèn chiếu gần. Do bị cáo để các đồng thóc gây cản trở giao thông không đặt cảnh báo nguy hiểm nên quá trình điều khiển xe mô tô, bà T1 đã xô trực diện vào đồng thóc thứ nhất làm xe mô tô cùng bà T1 bị đổ, trượt rê chệch chéo sang bên trái về phía trước khoảng 11,2m thì dừng lại. Sau khi nghe thấy tiếng va chạm, bị cáo cùng mọi người đã chạy ra hiện trường đưa bà T1 đi cấp cứu. Do các đồng thóc trên đường gây cản trở giao thông, dẫn đến nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại nên bị cáo đã tiến hành thu gom các đồng thóc trên lòng đường. Quá trình thu gom đồng thóc số 1, bị cáo phát hiện tại vị trí gần mép ngoài của đồng thóc số 1 có một vết lõm dài khoảng 40-50cm, rộng khoảng 5-7cm, sâu khoảng 4-5cm. Bị cáo xác định đây là vết lõm xe mô tô mà bà T1 đã xô vào đồng thóc. Khi bị cáo thu gom xong đồng thóc số 1 thì nhận được tin bà T1 đã tử vong, bị cáo lo sợ lại đem số thóc vừa thu dọn đổ ra vị trí cũ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và khám nghiệm phương tiện xe mô tô bị hại điều khiển theo quy định của pháp luật. *Khám nghiệm hiện trường có một số dấu vết sau:* Hiện trường đã bị xáo trộn một phần do cấp cứu nạn nhân và đồng thóc đã bị xáo trộn do thu dọn; Đồng thóc số 1 hình chóp nón kích thước (1,9x2x0,35)m, được phủ bạt màu xanh, phía trước cổng chính ra vào nhà bị cáo; Mép ngoài của đồng thóc cách vạch kẻ đứt đoạn màu vàng giữa đường 1,95m, cách mép đường chuẩn 1,8m. Mép trong của đồng thóc cách mép đường chuẩn 0,3m; Vết cày trên mặt đường, chiều hướng từ xã T đi phường N và chệch chéo về phía mép đường bên trái; điểm đầu cách mép đường chuẩn 2,87m cuối vết cày cách mép đường chuẩn 5,7m và trùng với giá đỡ chân người điều khiển bên phải xe mô tô biển số 14F3 – 3153; Xe mô tô biển số 14F3 – 3153 đổ nghiêng bên phải trên mặt đường, đầu xe quay về mép đường bên trái, đuôi xe quay về mép đường bên phải; trục bánh trước bên phải cách mép đường chuẩn 6,43m trục bánh sau bên phải cách mép đường chuẩn 5,29m; Đám chất màu nâu đỏ không rõ hình trên diện 0,6x0,3m nằm trên mặt đường tâm đám cách đầu vết cày là 11m, cách mép đường chuẩn là 4m. *Khám nghiệm phương tiện có kết quả như sau:* Giá đỡ chân người điều khiển bị cong vênh biến dạng đẩy từ trước về sau. Đầu múp gá đỡ chân người điều khiển có vết trượt xước mài mòn KT 3x3cm bề mặt bám dính chất bột màu trắng tâm vết cách mặt đất 22cm; Mặt ngoài đuôi tay nắm nâng yên có vết trượt xước mài mòn bám dính chất bột màu trắng KT 10x0,5cm tâm vết cách mặt đất 72cm; Mặt ngoài đuôi ống xả có vết trượt xước KT 1,5x0,5cm, bề mặt bám dính chất bột màu trắng tâm vết cách mặt đất 22,5cm.

Bản Kết luận giám định tử thi số: 934/KLGĐTT-KTHS ngày 17/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh N xác định: Nạn nhân Nguyễn Thị T1 chết do chấn thương vỡ xương hộp sọ, chảy máu nội sọ. Cơ chế: Do va đập và trà sát.

Bản Kết luận giám định độc chất số 119/KLGĐĐC-TTPY ngày 18/6/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N kết luận: Mẫu máu của Nguyễn Thị T1, sinh năm: 1977 không tìm thấy cồn (E) trong máu.

Bản Kết luận giám định số 1007/KL-KTHS ngày 27/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Không xác định được xe mô tô biển số 14F3-3153 có va chạm với đồng thóc trên lòng đường sát mép đường trước cổng gia đình bà Phạm Thị H không.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 01 (một) xe mô tô BKS 14F3 - 3153, đã qua sử dụng, bị hư hỏng một phần do tai nạn giao thông: qua xác minh xác định, chiếc xe mô tô trên là của bà Nguyễn Thị T1. Sau khi tiến hành khám nghiệm phương tiện, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô

cho đại diện gia đình bà T1 quản lý, sử dụng. Đại diện gia đình bà T1 đã nhận xe và không yêu cầu bà H phải sửa chữa, khắc phục xe hỏng do tai nạn. Ngoài ra, thu giữ 06 (sáu) đoạn video do anh Trần Văn D, sinh năm: 1981, trú tại: Thôn Đ, xã T, tỉnh Ninh Bình và anh Lê Mạnh H4, sinh năm: 1981, trú tại: Thôn C, xã T, tỉnh Ninh Bình cung cấp, ghi nhận một phần nội dung vụ việc. Ngày 20/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N) trưng cầu Phòng K Công an tỉnh N giám định dữ liệu điện tử. Tại Bản kết luận giám định số 996/KL-KTHS ngày 26/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Không phát hiện thấy dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong toàn bộ mẫu cần giám định; Không đủ cơ sở xác định xe mô tô BKS: 14F3-3153 có va chạm với vật cản nào trên đường, vị trí va chạm thuộc phần đường nào trong mẫu cần giám định; Không xác định được xe mô tô BKS: 14F3-3153 có va chạm với vật cản nào trên đường, vị trí va chạm thuộc phần đường nào trong mẫu giám định; Tốc độ của xe mô tô BKS: 14F3-3153 ở thời điểm 21h35'30" đến thời điểm 21h35'31" trong mẫu cần giám định (Ký hiệu: A1) là: 42,55Km/h ($\pm 1,41$ Km/h; Tại thời điểm 21 giờ 35 phút trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu: A1, A3) xe mô tô BKS: 14F3-3153 di chuyển tại khu vực Km 121+900, Quốc lộ B theo chiều hướng từ xã T đi thành phố N; Không đủ cơ sở xác định tốc độ của xe mô tô trong mẫu cần giám định (Ký hiệu: A3). Không xác định được xe mô tô BKS: 14F3-3153 di chuyển theo chiều hướng nào, tốc độ của xe ngay trước thời điểm xảy ra va chạm trong mẫu cần giám định (Ký hiệu: A2, A4, A5, A6).

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị T1 số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng). Đại diện gia đình bà T1 là ông Vũ Văn N1 (là chồng bà T1) đã nhận đủ số tiền trên, không yêu cầu bồi thường thêm gì khác và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cáo trạng số 03/CT-VKS-KV9 ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình truy tố bị cáo Phạm Thị H về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Phạm Thị H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - N: Giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Cản trở giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 261; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Phạm Thị H từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và người đại diện của bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, không có yêu cầu bồi thường gì thêm, nên không đặt ra xem xét.

3. Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi theo quy định của pháp luật nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo đã bồi thường và xin lỗi gia đình bị hại. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Xét về hành vi của bị cáo thấy rằng: Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện bị hại, người chứng kiến; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 934/KLGĐTT-KTHS ngày 17/6/2025; Bản kết luận giám định số 1007/KL-KTHS ngày 27/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh N (nay là Công an tỉnh N) và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 07/6/2025, bị cáo có hành vi đề 03 đồng thóc, trong đó đồng thóc số 01 có kích thước (1,9x2x0,35)m lần chiếm mặt đường tại Km 121 + 700, quốc lộ B thuộc địa phận thôn C, xã T, tỉnh Ninh Bình, không có cảnh báo nguy hiểm, không có biện pháp đảm bảo an toàn để người và phương tiện tham gia giao thông khác biết. Hậu quả làm bà Nguyễn Thị T1 điều khiển xe mô tô đã xô vào đồng thóc bị cáo để trên đường dẫn đến tử vong do chấn thương vỡ xương hộp sọ, chảy máu nội sọ. Hành vi phạm tội của bị cáo đã vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn của hoạt động giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an, an toàn giao thông tại nơi xảy ra vụ việc nói riêng và các địa phương nói chung. Bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, nhưng vẫn vi phạm, dẫn đến hậu quả làm bà Nguyễn Thị T1 tử vong, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

[3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại, người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[4] Xét hành vi phạm tội, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh khó khăn, nơi ở rõ ràng được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. Do vậy, không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự như quan điểm đề xuất của Viện kiểm sát là phù hợp, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và người đại diện hợp pháp bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường xong, không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm khoản tiền nào khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[6] Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo là người cao tuổi theo quy định của pháp luật nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 261; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Cản trở giao thông đường bộ”;

Xử phạt bị cáo Phạm Thị H **09 (chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách **18 (mười tám)** tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 07/11/2025.

Giao bị cáo Phạm Thị H cho Ủy ban nhân dân xã T, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

2. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” đối với bị cáo Phạm Thị H.

3. Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo là người cao tuổi theo quy định của pháp luật nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh+khu vực;
- THADS Ninh Bình;
- Công an tỉnh Ninh Bình;
- Công an xã Trục Ninh;
- UBND xã Trục Ninh;
- Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị hại;
- Lưu HS+VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Bùi Xuân Thọ